III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA)

ACUERDO de 25 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), por el que se aprueba definitivamente el estudio de detalle ubicado en calle Oporto y calle Viñais.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2026, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para la agrupación de dos parcelas en las que resulta necesaria su continuidad física y funcional para la ampliación de actividad existente y transformación del viario peatonal en un viario con calzada, estacionamiento y aceras, y la asignación de una ordenanza de servicio urbano a una parte de los terrenos en los que se reubicará el centro de transformaciónm en C/ Oporto y C/ Viñais de Benavente, promovido por Transfrío Rías Baixas, S.L., y redactado por el arquitecto D. F. Javier Rivas Barros., siendo el contenido íntegro, en la parte resolutiva del acuerdo, el siguiente:

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para para la agrupación de dos parcelas en las que resulta necesaria su continuidad física y funcional para la ampliación de la actividad existente, y la transformación del viario peatonal en un viario con calzada, estacionamiento y aceras, y la asignación de una ordenanza de servicio urbano a una parte de los terrenos en los que se reubicará el centro de transformación, en C/ Oporto y C/ Viñais, promovido por Transfrio Rias Baixas, S.L. (instrumento con firma electrónica de fecha 6 de febrero de 2026, (CSV 6A6U2-04ZIO-SMI9I))

Segundo.– Notificar este acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su soporte informático, como condición previa a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

Tercero.– Notificar este acuerdo al promotor, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, remitiendo un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su publicidad y demás efectos que procedan en cada caso.

Cuarto.– Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento con el contenido que expresa el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Contra esta resolución, al poner fin a la vía administrativa, no cabrá más recurso que el contencioso-administrativo, a interponer ante la Sección de lo contencioso administrativo del Juzgado de Instancia de Zamora y en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que sea notificada.

Benavente, 7 de octubre de 2026.

La Alcaldesa,
Fdo.: Beatriz Asensio Boyano

ANEXO

ESTUDIO DE DETALLE EN CAMINO DE MIRAFLORES Nº 27-29 DE BENAVENTE.

PROMOTOR TRANSFRÍO RÍAS BAIXAS, S.L.
ARQUITECTOS: D. F. JAVIER RIVAS BARROS

ÍNDICE

MEMORIA VINCULANTE
INTRODUCCIÓN
- OBJETO
- PROMOTOR
- EQUIPO REDACTOR
  - ANTECEDENTES
  - AMPARO LEGAL Y LEGITIMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
  - FINALIDAD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE DETALLE
- MARCO NORMATIVO
- DOCUMENTACIÓN

ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE
- EMPLAZAMIENTO
- DESCRIPCIÓN
  - SUPERFICIE Y LINDEROS
  - PARCELAS AFECTADAS
  - ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
- PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
- CLASIFICACIÓN DEL SUELO, NORMATIVA DE APLICACIÓN

SOLUCIÓN PROPUESTA. ORDENACIÓN
- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE
- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
- DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE
  - DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE (Artículo 93 RUCyL)
  - MODIFICACIÓN SISTEMA LOCAL DE VÍA PÚBLICA (artículo 95 RUCYL)
  - CALIFICACIÓN URBANÍSTICA (Artículo 94 RUCyL)
  - DEFINICIÓN DE LA FUTURA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN (Artículo 97 RUCyL)
  - PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS (Artículo 99 RUCyL)

IMPLANTACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS
COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES GESTORAS O COMPAÑÍAS CONCESIONARIAS
COMPARATIVA DE LA ORDENACIÓN DETALLADA VIGENTE Y LA PROPUESTA

ANÁLISIS DE RIESGOS
- INTRODUCCIÓN:
  - ESTUDIO DEL ANALISIS DE RIESGOS
    - RIESGO DE INUNDACIÓN
    - PELIGROSIDAD DE DESLIZAMIENTO DE LADERAS
    - RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES
    - RIESGOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE MERCANCIAS PELIGROSAS
    - RIESGOS POR PROXIMIDAD A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN SUSTANCIAS PELIGROSAS
    - OTROS RIESGOS (GASEODUCTOS)

COHERENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE CON EL PLANEAMIENTO GENERAL (ART. 132 RUCYL)

1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto formalizar la formulación del Estudio de Detalle relativo al ajuste de la ordenación detallada establecida por el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente en el suelo urbano consolidado de la manzana delimitada por las calles Oporto y Viñais para la modificación del trazado del viario previsto en el interior de la misma, entre las parcelas catastrales 9540520TM7594S0000KP y 9540508TM7594S0000PP, con el correspondiente ajuste de la calificación del suelo y las consiguientes operaciones de normalización de la propiedad.

La formulación del Estudio de Detalle para la modificación del trazado viario pretendida es potestativa, ya que se trata de un ámbito que ya cuenta en la actualidad con ordenación detallada establecida por el planeamiento general vigente.

Afecta única y exclusivamente a la parcela catastral 9540508TM7594S0000PP y al dominio público municipal correspondiente a la senda ajardinada existente que conecta las citadas calles Oporto y Viñais, calificado como viario local en el vigente PGOU.

1.2. PROMOTOR

El presente Estudio de Detalle se formula por iniciativa particular de la mercantil **TRANSFRIO RIAS BAIXAS, S. L**, con C.I.F. B27826965, propietaria de la referida parcela catastral 9540508TM7594S0000PP.

2. ANTECEDENTES

1.3. EQUIPO REDACTOR

La redacción del Estudio de Detalle le ha sido encomendada a la empresa consultora **GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS HERMATI, S.L.**, con C.I.F. B27770072. En la misma ha intervenido un equipo multidisciplinar constituido por los siguientes profesionales que además de la habilitación legal necesaria, cuentan con una dilatada experiencia en la redacción de instrumentos de planeamiento.

Director del trabajo: Fco. Javier Rivas Barros. Arquitecto. Col. 1.105 COAG
Equipo redactor: Diego Rivas Pérez. Arquitecto. Col. 4.987 COAG
Luis Tizón Cortizo. Ingeniero técnico industrial. Col. 2.449 COITI Vigo
Fernando Fuentes Calderón. Ingeniero industrial. Col. 1.947 ICOIIG
Ignacio Teijeiro Calvo. Ingeniero CCP. Col. 20.513 CICCP

TRANSFRIO RIAS BAIXAS S.L. es una de las principales referencias en el ámbito del transporte y la logística de producto frío de España, resultado de la unión de las empresas más importantes del sector del transporte de pescado y marisco fresco de Galicia. En continuo crecimiento desde su creación, hoy cuenta con más de 250 los vehículos y 80 rutas nacionales e internacionales que cada día acercan a los mercados más importantes del país los mejores productos de nuestros mares que se recogen cada día desde la mayoría de los puertos de la península para entregar en cualquier punto de la geografía española, Portugal, Francia o Italia. Además de su sede central en la Lonja de Altura del Puerto de Vigo, TRANSFRIO cuenta con plataformas logísticas para realizar cross-docking en Benavente, CTM de Madrid, Mercazaragoza y Mercavalencia, instalaciones que cuentan personal propio y cámaras de temperatura controlada dedicadas al grupaje así como cámaras frigoríficas a disposición de sus clientes para el procesado y/o almacenamiento de productos frescos y/o congelados.

Dentro del importante esfuerzo realizado para dotarse de unas infraestructuras modernas, sostenibles y adecuadas a las necesidades del sector del pescado, la empresa inauguró en abril de 2018 su base logística TRANSFRIO BENAVENTE, en la que dispone de 1.800 m^2 de superficie refrigerada, centro de grupaje con 19 muelles de carga y una estación de servicio anexa. Dichas instalaciones están construidas sobre una parcela de su propiedad (parcela catastral 9540520TM7594S0000KP) de 6.056 m^2 de superficie localizada en el Polígono industrial Benavente 2 (CTB). Transcurridos cinco años desde su inauguración TRANSFRIO pretende ahora una mayor implantación productiva en esta base con la ampliación de las actuales instalaciones con una zona de *piking* de 966 m^2 y una cámara de congelación inteligente y robotizada para el alquiler de espacio de frío, con estanterías móviles con capacidad para albergar unos 5.000 palets, conectada con la zona de piking, con una una superficie de 1.445 m^2. Esta ampliación constituiría un importante eje operativo para su actividad que supondría la generación de nuevos puestos de trabajo que se sumarían a los que ya tiene en esta plataforma, y que, además, conllevaría un aumento del flujo de mercancía en el CTB y reforzaría la actividad en toda la industria auxiliar local contribuyendo con ello al impulso del desarrollo industrial, y económico en general, de la zona. Estas instalaciones constituirían el punto de referencia del noroeste español en el tránsito, recepción y expedición de mercancías congeladas, con un importantísimo crecimiento del volumen de movimiento de este tipo de mercancía en Benavente, y la atracción de clientes nacionales y extranjeros al ser muy pocas las instalaciones de este tipo, con gran capacidad de almacenamiento a -22º, en todo el territorio español.

Para la ampliación que se pretende llevar a cabo resulta insuficiente la parcela que aloja las actuales instalaciones —aunque la actual edificación no ocupa más del 44% de su superficie—, disponiendo la empresa de otra parcela en propiedad en el mismo P.I. Benavente 2 (Parcela CT-8 Resto, con ref. catastral 9540508TM7594S0000PP), de 3.021 m^2 de superficie, que está separada de la anterior por una vía pública (Parcela viario verde 2 del P.I. Benavente 2) que en la ejecución de la urbanización del polígono se ha conformado como una senda peatonal ajardinada entre las calles Oporto y Viñais. Esta senda peatonal, de titularidad municipal, atraviesa transversalmente

dos manzanas del polígono con un recorrido limitado entre las calles Viñais y Braganza (atravesando la calle Oporto) sin conexión o integración con otros itinerarios peatonales o ciclistas que le continuidad más allá de dichas calles.

La necesidad de continuidad física y funcional de las instalaciones que se pretende llevar a cabo con las actuales hace que la ampliación proyectada, con la importante inversión que supone, solamente sea viable en el supuesto de la posibilidad de agrupación de las dos parcelas, desplazando para ello el viario público al oeste, hasta el límite de la parcela agrupada, lo que implica la necesidad de ajustar la ordenación detallada establecida en el planeamiento para modificar el trazado de este viario municipal y realizar las correspondientes operaciones de normalización de la propiedad en el ámbito de las parcelas afectadas.

El artículo 5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) señala como uno de los objetivos generales a cuya consecución debe orientarse en todo caso la actividad urbanística pública al progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas.

Por su parte, el artículo 170.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y León (RUCyL), dispone que en las áreas con uso predominante industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas, los trazados viarios y terrenos dotacionales que no tengan consideración de sistema general, así como las estructuras parcelarias, podrán ser modificados mediante un Estudio de Detalle, respetando los estándares con los que se aprobó el sector.

Los Estudios de Detalle, tal como establece el artículo 131 del RUCyL de conformidad con el 45 de la LUCyL son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y tienen por objeto en suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del RUCyL, los instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados tanto por el Ayuntamiento como por otras Administraciones públicas y por los particulares, sin perjuicio de que su aprobación corresponda exclusivamente a las Administraciones públicas competentes en cada caso.

4.- FINALIDAD Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE DETALLE.

De acuerdo a lo recogido en los antecedentes, el presente Estudio de Detalle se redacta con la finalidad de modificar el trazado y características del vial definido en la ordenación detallada establecida en el PGOU entre las calles Oporto y Viñais, entre las parcelas catastrales 9540520TM7594S0000KP (Parcela CT-7 del P.I. Benavente 2), y 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 Resto del P.I. Benavente 2), ambas de titularidad de TRANSFRÍO RÍAS BAIXAS, S.L. con las que limita por el este y el oeste respectivamente.

Esta modificación del trazado consistiría en desplazar este sistema local viario hasta el actual lindero oeste de la parcela 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 Resto) desplazando, a su vez, la parcela lucrativa hacia el este, de manera que esta se pueda agrupar a la parcela en la que se disponen las actuales instalaciones de la empresa, posibilitando así la ampliación pretendida.

Con esta finalidad, el Estudio de Detalle ha de modificar las alineaciones viarias actualmente definidas por la ordenación detallada establecida en el PGOU en el interior de esta manzana, con la consiguiente modificación de la calificación del suelo, atribuyendo al suelo que pasaría a destinarse a viario la calificación de dotación o sistema local de vías públicas, y al suelo inicialmente integrado en el dominio público viario el mismo uso y calificación que el PGOU asigna al resto de la de la parcela lucrativa. Estas determinaciones tienen, en todo caso, que completarse con la delimitación de una Unidad de normalización que permita llevar a cabo la gestión y ejecución de las anteriores previsiones.

En consecuencia, el Estudio de Detalle afecta única y exclusivamente a al ámbito de la parcela catastral 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 RESTO) y a la superficie de dominio público municipal correspondiente al vial que se pretende modificar (Parcela Viario Verde 2), y se limita a establecer dentro de este ámbito específico, tal como dispone el artículo 133 del RUCyL, las determinaciones

propias de la ordenación detallada (arts. 92 a 100 RUCyL) necesarias para modificar las actualmente establecidas, en el planeamiento con las finalidades enunciadas. Estas determinaciones se concretan en:

- Delimitación del Ámbito del Estudio de Detalle (art. 93).
- Modificación del trazado y características del sistema local de vías públicas (art. 95).
- Calificación urbanística del suelo (art. 94).
- Definición de la futura Unidad de normalización (art. 97).
- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos (art. 99).

4.1. MARCO NORMATIVO

El marco normativo básico de aplicación para la redacción del presente Estudio de Detalle lo constituye en lo fundamental las siguientes normas:

ESTATAL

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

AUTONÓMICA

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo.
- Ley 7/2014, de 12 septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
- Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 68/2006, de 5 octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
- Decreto 45/2009, de 9 julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
- Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
- Decreto 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico.

MUNICIPAL

- Plan General de Ordenación Urbana de Benavente, aprobado el 19.03.2007 (BOCyL 07.05.2007).

4.2. DOCUMENTACIÓN

El Estudio de Detalle contiene los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, concretándose formalmente su contenido material en los siguientes documentos, según dispone el artículo 136 RUCyL:

A. Memoria vinculante

Describe y justifica los objetivos y las modificaciones que se proponen respecto de la ordenación detallada y su conformidad a las determinaciones de ordenación general establecida en el PGOU, así como su congruencia con los objetivos, criterios y demás condiciones establecidas en el planeamiento general u otros instrumentos con carácter vinculante.

B. Documentación gráfica

Contiene y expresa gráficamente las determinaciones substantivas de la ordenación proyectada para el ámbito del Estudio de Detalle en congruencia con sus objetivos y finalidad y con la documentación gráfica del PGOU.

C. Estudio Económico

Recoger las determinaciones del Estudio de Detalle sobre programación y financiación de sus objetivos y propuestas. Incluye un informe de sostenibilidad económica en el que se pondera el impacto de la actuación en las Hacienda Pública municipal.

D. Resumen ejecutivo

En el que se identifica el ámbito donde la nueva ordenación altera la vigente y donde se suspende el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

E. Documentación anexa

A.1. Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de la parcela 9540508TM7594S0000PP

A.2. Nota simple informativa de la finca registral núm. 24.962 (Parcela CT-8 RESTO del P.I. Benavente 2)

A.3. Contestación de la compañía distribuidora a la solicitud de retranqueo de CT y redes de media y baja tensión

5. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE

5.1. EMPLAZAMIENTO

Los terrenos objeto del presente Estudio de Detalle están se localizan en el Centro de Transportes Benavente (Polígono Industrial Benavente II), área de reciente desarrollo dedicada a la actividad logística situada al este del núcleo urbano de Benavente y muy próxima a la Autovía A-6 que se encuentra totalmente urbanizada y en incipiente proceso de edificación.
Dentro de esta área logística, el Estudio de Detalle afecta a terrenos localizados en la parte central de la manzana definida por las calles Oporto, Viñas, Simón Bolívar y Ermita de San Lázaro.

5.2. DESCRIPCIÓN

5.2.1. SUPERFICIE Y LINDEROS

Dentro de la manzana definida en anterior epígrafe, el ámbito del Estudio de Detalle lo constituyen la totalidad de la superficie (3.021 m^2) de la parcela catastral 9540508TM7594S0000PP, propiedad de TRANSFRÍO RÍAS BAIXAS, S.L. (Parcela CT-8 RESTO del P.I. Benavente 2), y la superficie de dominio público municipal (1.018,7 m^2) correspondiente al vial que atraviesa la manzana conectando las calles Oporto y Viñais (Parcela Viario Verde 2 del P.I. Benavente 2). De acuerdo con lo anterior, el ámbito delimitado conforma una superficie prácticamente rectangular de 4.039,7 m^2, definida por los siguientes linderos:

- Norte: Calle Oporto
- Sur: Calle Viñais
- Este: Parcela catastral 9540520TM7594S0000KP (Parcela CT7 CT7A CT7B, del P.I. Benavente 2), titularidad de TRANSFRÍO RÍAS BAIXAS, S.L.
- Oeste: Parcela catastral 9540513TM7594S0000TP (Parcela CT-8A, del P.I. Benavente 2), titularidad de ABACERÍA DEL MONASTERIO, S.L.

5.2.2. PARCELAS AFECTADAS

Así descrito, el ámbito objeto del Estudio de Detalle afecta dos parcelas resultantes del proceso de equidistribución llevado a cabo en ejecución del Polígono Industrial Benavente 2: Parcela CT-8 RESTO y Parcela Viario Verde 2, siendo la primera, la una única parcela lucrativa de titularidad privada afectada. Dicha parcela, procede de la división de la parcela CT-8 de la reparcelación del Polígono. estando individualizada catastral y registralmente según se describe a continuación:

PARCELA CT-8 RESTO

DATOS REGISTRALES:

DESCRIPCIÓN: URBANA.- Resto de la Parcela CT-8, ubicada en el POLÍGONO INDUSTRIAL BENAVENTE 2, término y Ayuntamiento de Benavente, en las calles Viñais y Oporto. Tiene una superficie de TRES MIL DIECIOCHO metros con NOVENTA Y SIETE decímetros cuadrados. LINDA: Norte, calle Oporto, antes denominada Parcela de Acceso 3; Sur, calle Viñais, antes denominada Parcela de Acceso 2; Este, Parcela Viario Verde 2; y Oeste, Parcela segregada CT-8-A —registral 31.693—
.
CALIFICACIÓN USO URBANÍSTICO: Destinada a Centro Integrado de Transportes del Plan Parcial.
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Benavente, al tomo 2.150, libro 317, folio 139, finca número 24.962 de Benavente con CRU: 49002001610638, inscripción 4ª.

DATOS CATASTRALES:

REFERENCIA CATASTRAL: 9540508TM7594S0000PP

LOCALIZACIÓN: CL ERMITA DE SAN LAZARO Suelo PARCELA CT8. 49600 BENAVENTE (ZAMORA)

CLASE: URBANO
USO PRINCIPAL: Suelo sin edificar SUPERFICIE GRÁFICA: 3.021 m2

Además de la anterior parcela de titularidad privada, el Estudio de Detalle afecta, como ya se ha indicado, a una superficie de 1.018,7 m2 de dominio público municipal existente (ya urbanizado) correspondiente al sistema local de vías públicas, que se pretende desplazar manteniendo en su totalidad la actual superficie.

5.2.3. ESTADO ACTUAL

5.2.3.1. Topografía

La topografía del conjunto de la manzana, definida por las rasantes de las calles que la rodean y el viario ajardinado que la atraviesa, es sensiblemente horizontal. No obstante, la cota del terreno de la parcela CT-8 RESTO (9540508TM7594S0000PP) se encuentra deprimida en algo más de 1 metro respecto de la rasante del contorno.

5.2.3.2. Edificaciones existentes.

Además de la urbanización de la calle peatonal ajardinada, la única construcción o instalación existente en la actualidad en el ámbito del Estudio de Detalle es un centro de transformación instalado dentro del dominio público municipal correspondiente a dicha calle.
No hay, por tanto, en la actualidad ninguna edificación Fuera de Ordenación.

5.2.3.3. Condiciones de urbanización.

El ámbito del Estudio de Detalle se encuentra completamente urbanizado conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente, de tal modo que la parcela CT-8 RESTO dispone en la actualidad de la condición de solar en los términos establecidos en los arts. 22 de la LUCyL y.24 del RUCyL.
En la documentación gráfica y fotográfica se refleja de forma detallada la localización y características de los terrenos que integran la actuación.

6. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE

6.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Benavente fue aprobado definitivamente el 19.03.2007 por la Comisión Territorial de urbanismo de Zamora. La aprobación se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 07.05.2007.
Desde la aprobación definitiva del PGOU hasta marzo de 2019, fueron aprobadas definitivamente 8 modificaciones puntuales

MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGOU		FECHA A.D.	FECHA BOCYL
MP PGOU Nº 1	Ficha nº 71	09/12/2009	22/01/2010
MP PGOU Nº 2	Determinaciones de detalle y corrige errores materiales	30/09/2010	22/10/2010
MP PGOU Nº 3	Reclasificación de SR a SUD de uso industrial "Benavente III"	25/11/2011	26/03/2012
MP PGOU Nº 4	Descatalogación de Edificio en Calle Ancha Nº 6	20/07/2012	10/04/2013
MP PGOU Nº 5	Ficha Nº 21 Plaza de San Francisco Nº 1	20/07/2012	06/11/2012
MP PGOU Nº 6	Nuevo uso compatible "terciario" "clase b. Comercial" y cat. 1ª para parcelas mayores de 1500m2	24/10/2011	02/12/2011
MP PGOU Nº 9	Corrección de errores en calificación y denominación de dos viales y determinaciones de detalle	20/09/2012	26/10/2012
MP PGOU Nº 11	Modificación Normas urbanísticas en distintos aspectos	05/04/2019	21/06/2019
MP PGOU Nº 15	Altera las obras permitidas en los inmuebles con Protección Integral. ART. 6.1.10	05/07/2019	23/07/2019

6.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO, NORMATIVA DE APLICACIÓN

Los terrenos incluidos en el Estudio de Detalle están clasificados en el PGOU como Suelo Urbano Consolidado (SUC).

Se encuentran incluidos dentro de la Norma Zonal 7 Centro de Transportes, Grado 2, conforme a la modificación nº2 del PGOU.
Las determinaciones de Ordenación Detallada establecidas en el PGOU para estos terrenos se concretan en:

- **Aprovechamiento real** o **edificabilidad máxima** sobre parcela neta: Dos (2) metros cuadrados por metro cuadrado.
- **Alineaciones y rasantes**: Las establecidas en el conjunto de plano nº3 "Clasificación, calificación y regulación, régimen y gestión del suelo y la edificación en suelo urbano. Red viaria y alineaciones".
- **Retranqueos mínimos**: La edificación podrá adosarse a linderos. En caso de retranqueos éstos serán como mínimo de tres (3) metros o la mitad de la altura de la edificación.
- **Ocupación máxima** de la parcela: Para el Grado 2: Sesenta por ciento (60 %).
- **Parcela mínima**: Cuatrocientos (400) metros cuadrados, con frente mínimo de fachada de diez (10) metros y pudiéndose inscribir un círculo de diámetro mínimo de la misma dimensión.
- **Altura máxima**: El máximo número de plantas será de tres (3) y la altura máxima permitida será de catorce con cincuenta (14,50) metros. No será de aplicación la altura mínima de piso establecida en las condiciones generales de la edificación, debiendo en todo caso respetarse las alturas libres reguladas en las mismas.
- **Vuelos**: Se permiten de acuerdo con las Normas generales.

7. SOLUCIÓN PROPUESTA. ORDENACIÓN.

7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE

De acuerdo a lo ya expresado en los anteriores apartados de esta memoria, el presente Estudio de Detalle se redacta con la finalidad de ajustar la ordenación detallada establecida por el vigente PGOU de Benavente en el suelo urbano consolidado de la manzana delimitada por las calles Oporto y Viñais modificando el trazado del viario previsto en el interior de la misma, entre las parcelas catastrales 9540520TM7594S0000KP y 9540508TM7594S0000PP, con el correspondiente ajuste de la calificación del suelo y las consiguientes operaciones de normalización de la propiedad, procurando con ello alcanzar los siguientes objetivos:

- Posibilitar la ampliación de las actuales instalaciones de la empresa TRANSFRIO RÍAS BAIXAS para dotarlas de una mayor implantación productiva que permitan convertirlas en el punto de referencia del noroeste español en el tránsito, recepción y expedición de mercancías congeladas.

  Esta ampliación supone la implantación de una zona de preparación de pedidos (piking) de 966 m2 y una cámara de congelación inteligente y robotizada para el alquiler de espacio de frío, con estanterías móviles con capacidad para albergar unos 5.000 palets, con una superficie de 1.445 m2 conectada con la zona de piking.

- Contribuir mediante el aumento del flujo de mercancía a la consolidación del CTB y al impulso del desarrollo industrial y económico en general de la zona.
- Mejorar las actuales condiciones funcionales de accesibilidad viaria rodada en la zona modificando las actuales características del sistema local viario recogido en la ordenación detallada del vigente PGOU entre las calles Oporto y Viñais, conformado en la actualidad como una senda peatonal ajardinada (Parcela viario verde 2 del P.I. Benavente 2), que atraviesa transversalmente dos manzanas del polígono con un recorrido limitado entre las calles Viñais y Braganza (atravesando la calle Oporto) sin conexión o integración con otros itinerarios peatonales o ciclistas que le continuidad más allá de dichas calles, por lo carece de funcionalidad, lo que en la práctica se traduce en la ausencia de uso. Para ello se propone su conversión en una vía de tráfico rodado de modo que permita itinerarios alternativos internos en esta zona del CTB sin interferir al sistema general viario (Calle Ermita de San Lázaro).
- Incrementar la dotación local de plazas de aparcamiento de uso y titularidad pública en la zona.

Como ya se ha indicado anteriormente, el artículo 5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) señala como uno de los objetivos generales a cuya consecución debe orientarse en todo caso la actividad urbanística pública al progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas.
Los objetivos enunciados del presente Estudio de Detalle encuentran perfecto acomodo con este objetivo general de la actividad urbanística pública expresado por la Ley y los perseguidos por el planeamiento urbanístico en la ordenación del CTB, permitiendo así conciliación del legítimo interés particular de la empresa con el interés público que ha de presidir cualquier modificación del planeamiento.

.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

Como ya se ha señalado, el artículo 131 del RUCyL establece que los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados para completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado, es decir, las determinaciones establecidas en los artículos 92 al 100 del mismo reglamento, sin que en ningún caso puedan suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes (art. 132 RUCyL).
Por su parte, el artículo 170.2 RUCyL dispone expresamente que en las áreas con uso predominante industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas, los trazados viarios y terrenos dotacionales que no tengan consideración de sistema general, así como las estructuras parcelarias, podrán ser modificados mediante un Estudio de Detalle, respetando los estándares con los que se aprobó el sector.

De acuerdo a este marco competencial, el presente Estudio de Detalle se limita a modificar el trazado y características del sistema local viario definido en la ordenación detallada del PGOU entre las catastrales 9540520TM7594S0000KP (Parcela CT-7 del P.I. Benavente 2), y 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 Resto del P.I. Benavente 2), ambas de titularidad de TRANSFRÍO RÍAS BAIXAS, S.L., con las que limita por el este y el oeste respectivamente, desplazándolo hacia el oeste, de manera que posibilite la reorganización de la propiedad necesaria para poder abordar la importante ampliación que la citada mercantil proyecta llevar a cabo garantizando la continuidad física y funcional de las nuevas instalaciones proyectadas con las actuales.
De esta manera, se propone desplazar la alineación Oeste del sistema local viario hasta el límite por el mismo viento del ámbito del Estudio de Detalle, es decir, haciéndola coincidir con el lindero Este de la parcela catastral 9540513TM7594S0000TP (Parcela CT-8A del P.I. Benavente 2). La alineación Este se define como una línea paralela a la anterior trazada a una distancia 16 metros, manteniendo la sección de viario definida actualmente en la ordenación detallada.
Se propone, además, la modificación de las características de este sistema viario local para su conversión funcional en una vía de tráfico rodado conforme a los objetivos enunciados en el apartado anterior, para lo que además se ajusta la alineación Este de manera que su encuentro con las de las calles adyacentes (Oporto y Viñais) se realiza con trazados curvos con radio de 3,5 metros para facilitar el giro de los vehículos. En la alineación Oeste no se adopta esta solución toda vez que de este lado se prevé la disposición de una banda de aparcamientos públicos que permite disponer del ancho suficiente para la adecuada resolución de los radios de giro de los vehículos.
De acuerdo a la definición anterior se propone una sección característica para esta calle de 16 metros, con aceras en ambas márgenes de la vía de 2,5 metros de ancho, una banda de aparcamiento en línea de 2,5 metros en la margen oeste de la calzada y dos carriles de circulación de 4,25 metros de ancho. Las rasantes del nuevo trazado vienen definidas por las correspondientes a los puntos de intersección con las calles Oporto y Viñais en las que entronca.
La modificación del trazado propuesto implica la calificación del suelo afectado por el mismo como sistema local viario (Dotacional Equipamiento Clase C, Sistema de transportes y comunicaciones, red viaria). A su vez, la actual superficie destinada en la ordenación del PGOU a sistema local viario (Parcela Viario Verde 2 del P.I. Benavente 2) pasaría a ser una superficie lucrativa calificada con la norma zonal 7, grado 2, (Centro de Transporte) del PGOU, proponiéndose el traslado del centro de transformación actualmente instalado en esta superficie a una parcela específicamente calificada para este destino (Dotacional Equipamiento Clase D, Servicios Urbanos) en una ubicación muy próxima, con frente a la calle Viñais.
El Estudio de Detalle no establece condiciones particulares específicas para estos usos pormenorizados, remitiéndose para su regulación a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del PGOU de Benavente.
Las modificaciones de la ordenación detallada planteadas se completan con la previsión de la delimitación de una Unidad de normalización que permita llevar a cabo la gestión y ejecución de las mismas y el establecimiento de plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos que conlleva el presente Estudio de Detalle.

7.3. DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE

De acuerdo con lo expuesto, la modificación que se propone de la ordenación establecida en el PGOU se limita al ámbito específico del Estudio de Detalle afectando única y exclusivamente, tal como dispone el artículo 133 del RUCyL, a determinaciones propias de la ordenación detallada (arts. 92 a 100 RUCyL) cuya alteración o ajuste resulta necesario para la consecución de las finalidades enunciadas. Estas determinaciones se concretan en:

7.3.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE (Artículo 93 RUCyL):

El ámbito de Estudio de Detalle queda definido en el anterior apartado "5. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE" y en los planos de ordenación de la documentación gráfica que se acompaña. La superficie total del ámbito delimitado es de 4.039,70 m^2.

7.3.2. MODIFICACIÓN SISTEMA LOCAL DE VÍA PÚBLICA (artículo 95 RUCYL):

Se modifica el trazado y características del sistema local viario definido en la ordenación detallada establecida en el PGOU entre las calles Oporto y Viñais, estableciendo a tal efecto las correspondientes alineaciones y rasantes en la documentación gráfica, y definiendo sus características básicas para su desarrollo mediante el correspondiente Proyecto de urbanización.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 95 del RUCyL, para su diseño se han tenido en consideración los criterios señalados en el artículo 83.1 del mismo reglamento.

7.3.3. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA (Artículo 94 RUCyL):

Las dos parcelas iniciales se reordenan mediante el presente Estudio de Detalle en las siguientes parcelas resultantes según se definen en el Plano 05 "ORDENACIÓN" de la documentación gráfica:

- PARCELA CT-8: con una superficie de 2.923,40 m2
- PARCELA SU-CT: con una superficie de 49,90 m2
- SISTEMA LOCAL VIARIO: con una superficie de: 1.066, 40 m2

TOTAL SUPERFICIE DEL ÁMBITO: 4.039,70 m2

7.3.3.1. Asignación del uso pormenorizado.

PARCELA CT-8: Para esta parcela se mantiene el régimen de usos establecido en el PGOU de Benavente para la Norma Zonal 7, CENTRO DE TRANSPORTES:

- **Uso predominante:**
  - Industrial en su clase A. Industria en general.
  - Terciario en su Clase B. Comercial, categorías 1ª, 2ª y 3ª.
- **Usos compatibles:**
  - Residencial en Clase A. Vivienda categoría 1ª una vivienda vinculada a la custodia de la instalación industrial, cuya superficie útil nunca podrá ser superior a setenta (70) metros cuadrados.
  - Terciario en su Clase A. Hotelero.
  - Terciario en su Clase C. Oficinas, categorías 1ª, 2ª y 3ª.
  - Terciario en su Clase D. Lugares de reunión, categorías 1ª y 3ª.
  - Dotacional: En todas sus clases y categorías.
- **Usos prohibidos:**

  Los no permitidos.

PARCELA SU-CT: Esta parcela se califica como Dotacional, Equipamiento Clase D, Servicios Urbanos, destinada a la reubicación del Centro de Transformación existente en el actual dominio público viario que se modifica. Será de aplicación el régimen del uso dotacional establecido en las Normas Urbanísticas del PGOU.
SISTEMA LOCAL VIARIO: La parcela destinada al sistema local viario se califica como Dotacional Equipamiento Clase C, Sistema de transportes y comunicaciones, red viaria.

7.3.3.2. Asignación de la intensidad de uso o edificabilidad.

La regulación de la única parcela de resultado de carácter lucrativo del ámbito del Estudio de Detalle (PARCELA CT-8) se remite a la misma ordenanza zonal con la que está actualmente regulada (Norma Zonal 7, CENTRO DE TRANSPORTES), manteniéndose inalterado el índice de edificabilidad aplicable sobre parcela neta (2 m^2/m^2), por lo que la edificabilidad total actual para el ámbito del Estudio de Detalle se reduce ligeramente (-195 m^2 de techo edificable) al ser algo inferior la superficie de la Parcela resultante CT-8 (2.923, 40 m^2) a la parcela catastral 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 Resto del P.I. Benavente 2) calificada con la misma norma zonal en la ordenación vigente (3.021 m^2).

7.3.3.3. Condiciones de volumen

No se altera, igualmente, ninguna de las restantes condiciones de volumen aplicables a la parcela de resultado lucrativa (CT-8), siéndole de aplicación íntegra la regulación de la Norma Zonal 7, CENTRO DE TRANSPORTES.

Para la regulación de los restantes usos pormenorizados, así como para el resto de las determinaciones de ordenación detallada no recogidas en este Estudio de Detalle, se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del PGOU de Benavente.

7.3.4. DEFINICIÓN DE LA FUTURA UNIDAD DE NORMALIZACIÓN (Artículo 97 RUCyL).

Se define una única Unidad de normalización coincidente con el ámbito del Estudio de Detalle.

7.3.5. PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS (Artículo 99 RUCyL).

Se establece como plazo para cumplir los deberes urbanísticos el mismo plazo que establece el PGOU de Benavente en su artículo 1.1.5, por lo que el plazo para la conversión de la parcela en solar y para la solicitud de licencia de edificación será de cuatro años desde la aprobación del planeamiento.

7.4. IMPLANTACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURAS

Las únicas redes de servicios e infraestructuras públicas que se prevé implantar en el sistema viario local redefinido en este Estudio de Detalle son las correspondientes a:

- Red Saneamiento (Evacuación de aguas pluviales).
- Red Alumbrado.

No se prevén otras redes de servicios al no ser necesarias por contar ya todas las parcelas de resultado con dichas redes por las calles Oporto y Viñais.

En los planos 06 Y 07 de la documentación gráfica del Estudio de Detalle se definen los esquemas de implantación de las correspondientes redes de servicios públicas de evacuación de aguas pluviales y de alumbrado previstas en el ámbito.

Se prevé, además, como ya se ha indicado, el retranqueo del CT existente a la nueva localización proyectada y el de las correspondientes redes de media y baja tensión. Estos esquemas infraestructurales habrán de ser desarrollados en el oportuno Proyecto de Urbanización a redactar con posterioridad.

7.4.1. COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES GESTORAS O COMPAÑÍAS CONCESIONARIAS.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.6.21 del Texto refundido de las Normas urbanísticas del PGOU y garantizar la debida coordinación con las instituciones gestoras o compañías concesionarias de los servicios e instalaciones de infraestructura afectadas por el desarrollo del presente Estudio de detalle, y en particular para el retranqueo previsto en el mismo del centro de transformación existente, conforme a las indicaciones dadas por la compañía distribuidora de electricidad I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., titular de la instalación, se ha cursado la correspondiente solicitud retranqueo de CT y redes de media y baja tensión por ampliación nave de TRANSFRIO RIAS BAIXAS, S.L. en calle Oporto, Benavente (Zamora). Dicha solicitud se encuentra en tramitación, según consta en la comunicación remitida por la compañía distribuidora 28 de noviembre de 2025, estando a la espera de que por esta se fijen las condiciones técnicas y económicas de dicho retranqueo.

Se adjunta como documentación anexa (A.3.) escrito de fecha 28 de noviembre de 2025 de la compañía distribuidora I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en respuesta a la solicitud de retranqueo de CT y redes de media y baja tensión por ampliación nave presentada por la representación de TRANSFRIO RIAS BAIXAS, S.L.

7.5. COMPARATIVA DE LA ORDENACIÓN DETALLADA VIGENTE Y LA PROPUESTA

En el siguiente cuadro se refleja la comparativa entre la vigente ordenación detallada establecida en el PGOU y la propuesta en el presente Estudio de Detalle

	PGOU		Estudio de Detalle	
Calificación	**Sup. suelo**	**Edific. máx**	**Sup. suelo**	**Edific. máx**
Norma Zonal 7. Grado 2. CENTRO DE TRANSPORTES	3.021,00	6.042,00	2.923,40	5.846,80
Sistema Local VIARIO. Dotacional Equipamiento Clase C	1.018,70		1.066,40	
Servicios Urbanos (CT). Dotacional Equipamiento Clase D			49,90	
TOTAL	**4.039,70**	**6.042,00**	**4.039,70**	**5.846,80**

De esta comparativa resulta una ligera disminución de la superficie lucrativa (Zona 7. Centro de Transporte) en el ámbito del Estudio de Detalle (-97,60 m^2) y la consiguiente reducción de la edificabilidad (-97,60 m^2 x 2 m^2/m^2 = -195,20 m^2).

8. ANÁLISIS DE RIESGOS

8.1. INTRODUCCIÓN:

Este apartado se redacta dando cumplimiento a lo requerido en el informe sectorial de protección ciudadana emitido el 03.02.2025 por la Delegación Territorial de Zamora de la Junta de Castilla y León en relación con el estudio de detalle aprobado inicialmente (EXP. 0002/2024 S070202) de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de protección ciudadana de Castilla y León. Según se indica en las conclusiones de dicho informe (apartado 7)

"Por tanto, deberá hacerse un análisis de riesgos sobre la zona en la que se pretende actuar, en el que se incluyan tanto los riesgos naturales como los tecnológicos. Entre los riesgos naturales deben tenerse en cuenta el de inundaciones, el de incendios forestales y el de deslizamientos de terrenos y entre los riesgos tecnológicos, el derivado de la existencia de establecimientos que almacenan sustancias químicas y el derivado del transporte de mercancías peligrosas, así como cualquier otro que se considere puede tener afección sobre personas, bienes o medio ambiente.

Dicho análisis, junto con las medidas adoptadas, en su caso, para evitar situaciones de riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente, debe tenerse en cuenta a la hora de asignar los diferentes usos del suelo. En caso de la ausencia de riesgo se hará constar tal circunstancia.

Una vez elaborado dicho documento, se deberá remitir al Ayuntamiento de Benavente para su valoración."

Por otro lado, este apartado se redacta igualmente en justificación del cumplimiento del artículo 36 quater de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que mandata que: *"El planeamiento tendrá en cuenta los riesgos naturales y tecnológicos detectados en su ámbito de aplicación, de conformidad con las áreas delimitadas a tal efecto por la administración competente para la protección de cada riesgo"*

8.2. ESTUDIO DEL ANALISIS DE RIESGOS

8.2.1. RIESGO DE INUNDACIÓN

La parcela objeto de estudio se encuentra a una distancia de 3,5 Km de la ARPSIS más cercano. por lo que no se ve afectado por ninguna de los supuestos cartografiados según el sistema nacional de cartografías de zonas inundables

En relación con el riesgo de ruptura o mal funcionamiento de presas cercanas, todas tienen su correspondiente plan de emergencias aprobado Denominacion	Tipo	Fecha de resolución	Fecha aprobación plan de emergencia	
PRESA VILLAMECA	A	19990325	25/11/2011	
SELGA DE ORDÁS	A	19990325	25/11/2011	
RIAÑO	A	19990325	14/09/2011	
JUAN BENET (PORMA)	A	19990325	14/09/2011	
CASARES DE ARBAS	A	20000214	21/02/2005	

Por todo lo expuesto, entendemos que no concurren en el ámbito de actuación riesgos derivados de posibles inundaciones.

8.2.2. PELIGROSIDAD DE DESLIZAMIENTO DE LADERAS

De acuerdo con la cartografía del portal web de protección civil de Castilla y León el ámbito de actuación está situado en:

- Zonas de Susceptibilidad de desplazamiento: muy alta
- Peligrosidad de deslizamiento de Laderas: muy alto

Estas estimaciones son sumamente sorprendentes dado que se trata de una zona de llana (ver imagen), por tanto, sin taludes naturales. De hecho, el servidor cartográfico de Banco de datos de la naturaleza (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), cartografía a la que remite, también el Visor IDEC y L, nos sitúa en **zonas de baja o moderada Potencialidad de movimientos en masa**.

En cualquier caso, la actuación propuesta en este estudio de detalle consistente en desplazar el sistema local viario hasta el actual lindero oeste de la parcela 9540508TM7594S0000PP (Parcela CT-8 Resto) desplazando, a su vez, la parcela lucrativa hacia el este, de manera que esta se pueda agrupar a la parcela en la que se disponen las actuales instalaciones de la empresa, posibilitando así la ampliación pretendida, no implica la construcción de taludes, al contrario nivelara el pequeño desnivel existente.

Por tanto, se considera que **no existen riesgos de deslizamiento de laderas** en el ámbito del estudio de detalle

8.2.3. RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES

El *"geoportal"* de protección civil de Castilla y León remite la información sobre incendios forestales a tres cartografías

- **Peligro de incendios forestales** Representa el valor cualitativo municipal del peligro estático de incendio forestal a partir de 5 niveles: (muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo) nuestro ámbito este situado en el **nivel bajo.**

- **Riesgo local incendios forestales** Representa el valor cualitativo municipal del índice de riesgo local de incendio forestal a partir de 5 niveles: (muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo). El ámbito del ED se encuentra en zona de **riesgo moderado** (Benavente)
- **Zonas de alto riesgo de incendios forestales (ZARI)** Identificación de los municipios catalogados como zonas de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad de Castilla y León. Benavente no está incluido.

El ámbito se encuentra clasificados en el vigente PGOU como Suelo Urbano Consolidado (SUC), en un ámbito sin contacto directo con el suelo forestal y sin vegetación arbolada en las inmediaciones, por otro lado, el mapa de Riesgo de incendios forestales de la interfaz urbano – forestal (servido por el Visor IDEC y L) indica como más cercana una franja clasificada como AR 4 de **riesgo bajo**
Por tanto, consideramos **prácticamente inexistente el riesgo de incendios forestales** sobre el ámbito de actuación

8.2.4. RIESGOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE MERCANCIAS PELIGROSAS

El geoportal de protección civil, en la capa Transporte mercancías peligrosas por carretera recoge los tramos de carretera con riesgo potencial en el transporte de mercancías peligrosas incluidos en el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL) y actualizado teniendo en cuenta la Red de itinerarios para mercancías peligrosas en territorio nacional en el año 2012 (RIMP). cuyo objetivo es Identificación de los tramos de carretera con riesgo potencial en el transporte
De acuerdo con esa cartografía el ámbito de actuación está a 148,46 m en línea recta de la Carretera A 6 (Autovía del noroeste) tramo A-6/4 de la zona de Tordesillas PK inicial 189.562 y PK final 266.062 con un índice de **riesgo medio**.

8.2.5. RIESGOS POR PROXIMIDAD A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN SUSTANCIAS PELIGROSAS

No existe ningún establecimiento Seveseo en ámbito de actuación, el más cercano está a más de 5 Km de distancia Por tanto, se consideramos que **el riesgo es nulo**.

8.2.6. OTROS RIESGOS (GASEODUCTOS)

La capa de gaseoductos del Geoportal de protección civil de C y L localiza los municipios de Castilla y León que se ven afectados en algún punto de su territorio por el paso de algún Gasoducto. El objetivo es Identificación de todos aquellos municipios que al verse afectados por el paso de algún Gasoducto por su territorio se ven afectados por el riesgo que conlleva este tipo de infraestructuras y efectivamente el Ayuntamiento de Benavente es uno de esos municipios.

9. COHERENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE CON EL PLANEAMIENTO GENERAL (ART- 132 RUCYL)

El alcance del Estudio de Detalle afecta únicamente a determinaciones de ordenación detallada, sin que se modifiquen o alteran en forma alguna las determinaciones de ordenación general establecidas en el PGOU de Benavente.
Por su naturaleza y alcance, la modificación de ordenación detallada que se plantea no comporta afección funcional o morfológica alguna en los elementos vertebradores de la estructura urbana, ni en sus sistemas generales o locales de dotaciones, espacios libres o infraestructuras, siendo los objetivos y criterios del Estudio de Detalle plenamente congruentes con los objetivos, criterios y demás condiciones que señala el planeamiento general.

Sus determinaciones se circunscriben a la modificación de la ordenación detallada en su propio ámbito territorial sin incidir ni entrar en contradicción con ningún instrumento de ordenación territorial.
El ámbito del Estudio de Detalle no se ve afectado por actuaciones sectoriales con incidencia sobre el término municipal, ni existen tampoco determinaciones derivadas del planeamiento urbanístico de municipios limítrofes o de instrumentos de ordenación territorial que pudieran interferir en su desarrollo.
Los objetivos del Estudio de Detalle, como ya se ha indicado, son plenamente congruentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública establecidos en el artículo 5 de la LUCyL.
El presente Estudio de Detalle identifica de forma expresa y clara las modificaciones que pretende operar en la ordenación detallada previamente establecida por el PGOU, justificando la motivación, objetivos y criterios adoptados en las mismas, sin que las mismas supongan el establecimiento de una ordenación detallada sustancialmente diferente de la actualmente vigente, ni incremento alguno del volumen edificable actualmente permitido.

CV: BOCYL-D-13102026-198-14